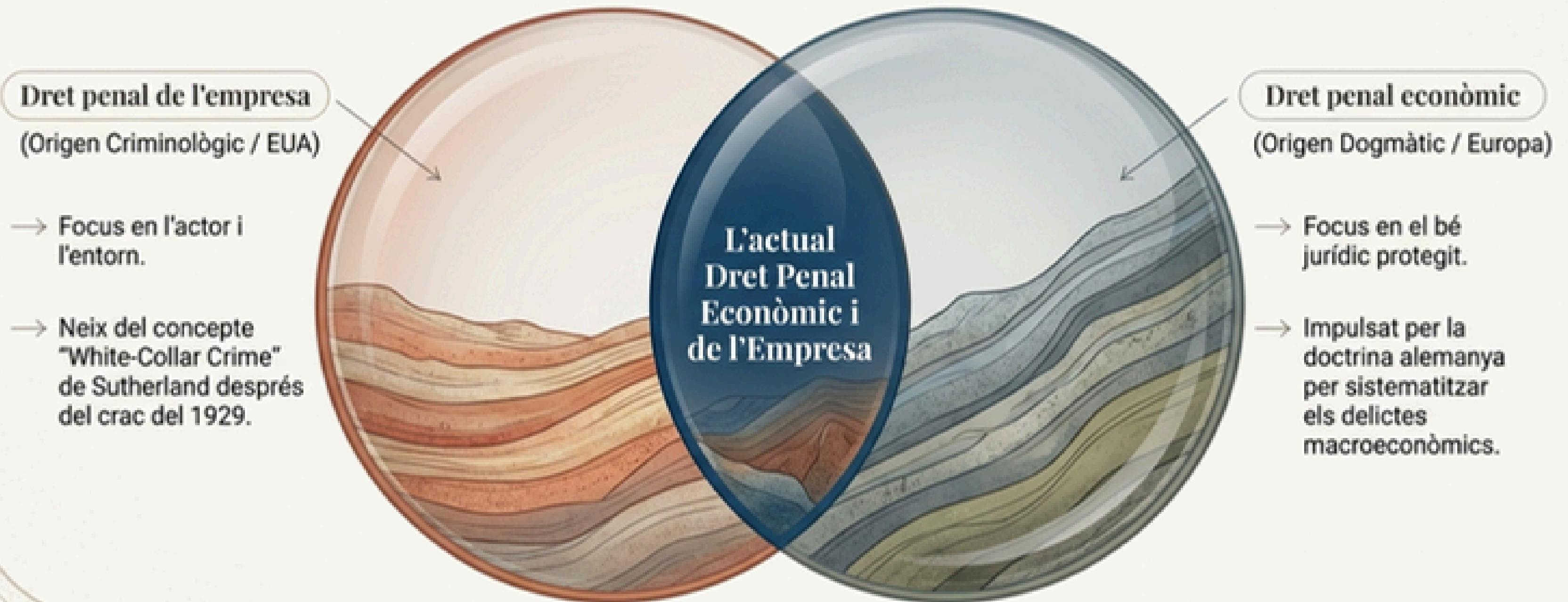


El Concepte i l'Evolució Històrica del Dret Penal Econòmic

Una història de sedimentació i hibridació jurídica.

Dues visions per a un mateix fenomen



Què protegim realment? Els béns jurídics supraindividuals

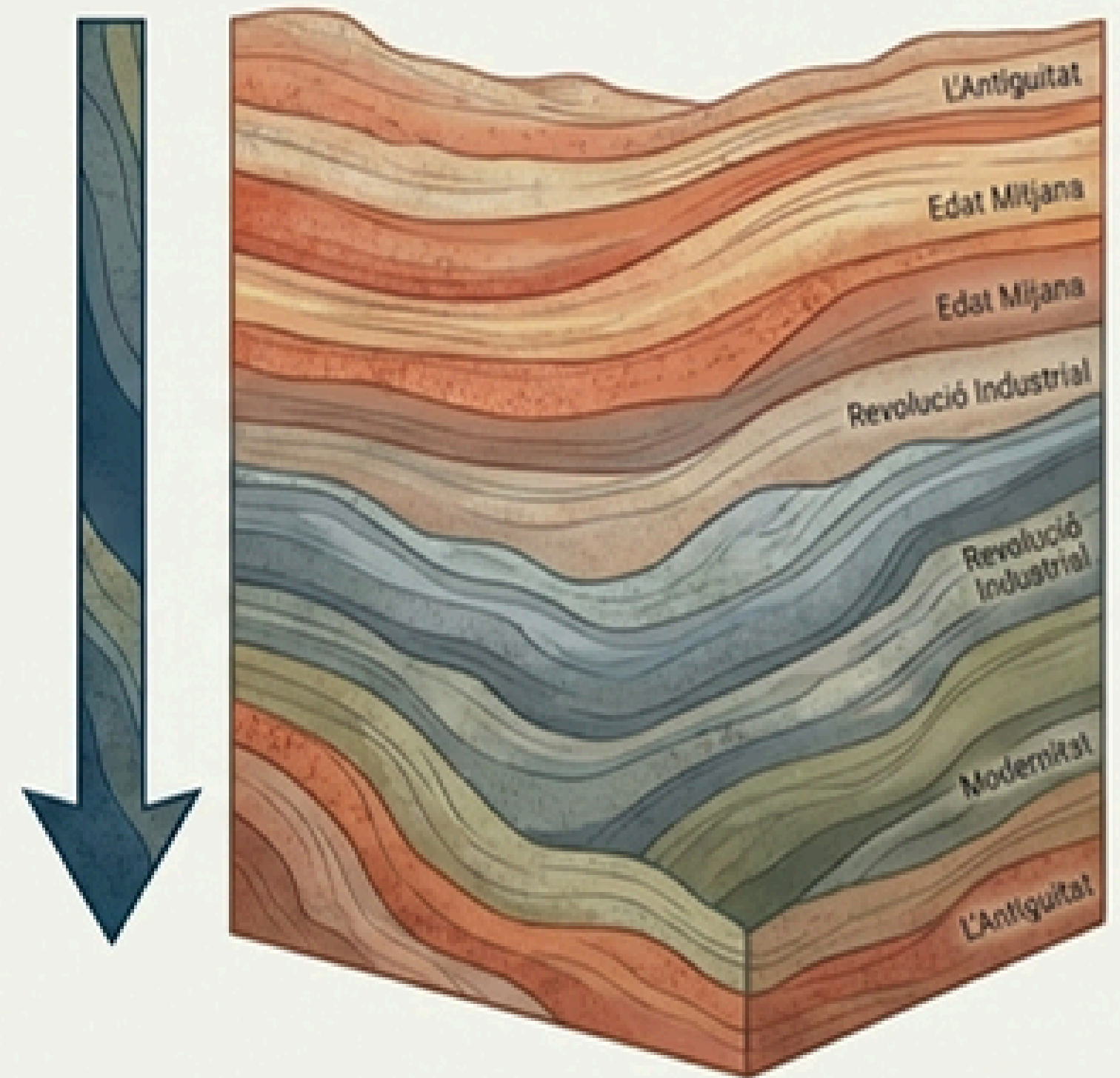


La tesi de la sedimentació jurídica

“

La història del Dret penal econòmic...
és una història de **sedimentació i
hibridació jurídica**.

- Les noves lleis rarament substitueixen les antigues; s'acumulen.
- Cada model econòmic històric ha dipositat una "capa" de delictes específics al sistema.
- Només les normes totalment incompatibles amb l'economia moderna (com la fixació de preus per l'estat) s'han erosionat.



Estrat 1: La Baixa Edat Mitjana

Capa 1

Model Econòmic:

L'aparició de les ciutats i l'expansió del comerç.

El Pòsit Jurídic



Delictes de Bancarrota: Creats per castigar els comerciants temeraris, protegint la fràgil nova institució del crèdit i la confiança.



Frau als Consumidors: Primeres lleis de seguretat alimentària i protecció dels pesos i mesures estàndard als mercats locals.



Estrat 2: La Monarquia Absoluta (Segles XVI-XVIII)

Capa 2

Model Econòmic: El Mercantilisme

El monarca absolut controla un territori definit i l'aïlla econòmicament mitjançant aranzels.



El Pòsit Jurídic



El Contraband: El contraban esdevé un delicta econòmic cabdal. L'estat utilitza el dret penal per protegir aferrissadament les seves fronteres i els seus ingressos fiscals autàrquics.

Estrat 3: El Liberalisme del Segle XIX (La Mà Invisible)

Model Econòmic: Laissez-faire

Lliure comerç i mínima intervenció estatal. El mercat lliure és el principi organitzador suprem.

El Pòsit Jurídic



Alteració de Preus: El Codi Napoleònic introdueix delictes contra la manipulació de preus (agiotatge) mitjançant informació falsa.



Repressió Sindical: Els primers sindicats són criminalitzats, sent vistos com a coalicions il·legals que fixen el 'preu' del treball.



Estrat 3 (Cont.): L'Ecllosió de la Societat de Capital

Model Econòmic: La Revolució Industrial

Impulsa la necessitat de contractes civils complexos, responsabilitat limitada i dret de societats modern.



El Pòsit Jurídic



Delictes Patrimonials

Sofisticats:

L'evolució del simple robatori cap a frauds complexos (estafa), apropiació indeguda i administració deslleial.



Falsedat en Balanços:

Creat específicament per mitigar els immensos riscos generats pel nou concepte de 'responsabilitat limitada' a les corporacions.

Estrat 4: El Període d'Entreguerres



Model Econòmic: Intervenció Estatal Massiva

Necessitat de reconstruir les nacions i fer front als deutes (ex. República de Weimar).

El Pòsit Jurídic



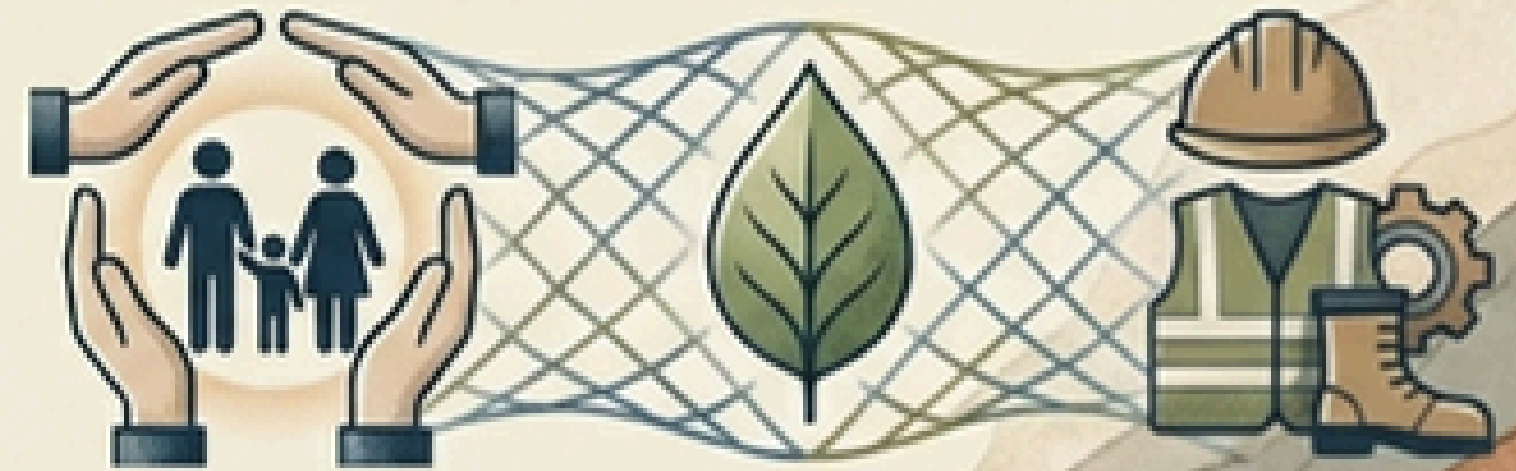
El Dret Penal Tributari: El naixement de les modernes lleis contra l'evasió fiscal.

Punt Clau: Una llei penal tributària estricta era necessària per garantir la igualtat i generar confiança pública. Els ciutadans no acceptarien càrregues fiscals pesades sense un càstig sever per als defraudadors.

Estrat 5: L'Estat del Benestar (Europa Post-SGM)

Model Econòmic: L'Estat Social

Prioritzant la protecció dels vulnerables i la redistribució de la riquesa.



El Pòsit Jurídic



Delictes Mediambientals:
Protecció dels recursos naturals davant el dany industrial.

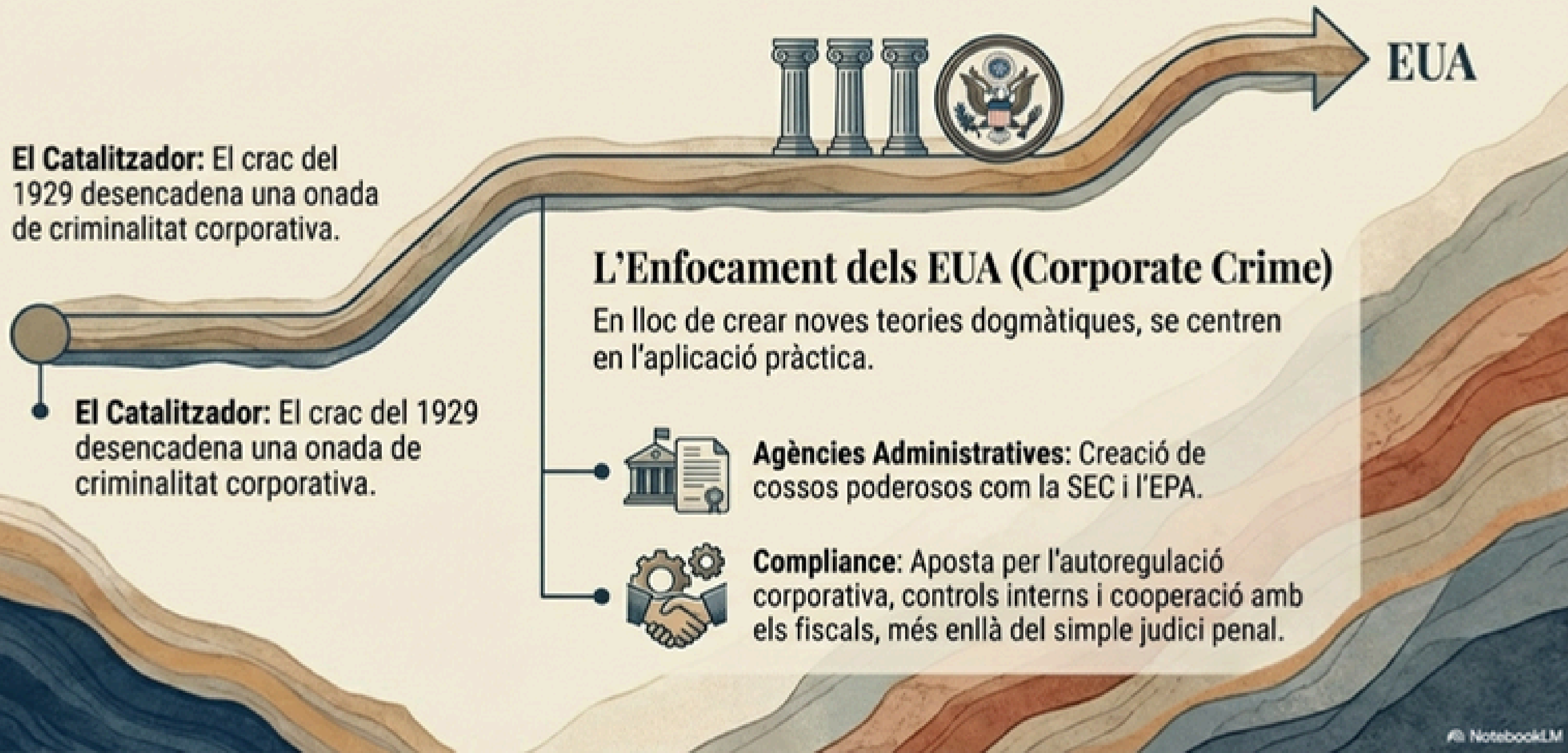


Frau de Subvencions i Seguretat Social:
Protecció dels mecanismes redistributius de l'estat.



Protecció Laboral:
Criminalització de les infraccions greus contra la salut i seguretat dels treballadors.

La Divergència Nord-Americana



Estrat 6: L'Estat Regulador

Model Econòmic: Societat del Risc

Globalització, privatització de serveis públics i gestió de nous riscos serveis públics i gestió de nous riscos industrials complexos (Ulrich Beck).



El Pòsit Jurídic



Compliance a Europa: La UE adopta els models americans de compliment normatiu i autoregulació corporativa per gestionar els nous riscos industrials.



Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques: Les pròpies empreses poden ser acusades penalment, suposant un canvi de paradigma fonamental en el dret.

L'Europeïtzació del Dret Penal

L'Impacte de la UE com a Capa Unificadora



- **Harmonització:** Les directives europees obliguen els estats membres a estandarditzar lleis, especialment sobre Abús de Mercat (Directiva 2014/57) i medi ambient.



- **Interessos Financers:** Protecció estricta dels fons de la UE, les subvencions i l'IVA.



- **La Fiscalia Europea (EPPO):** Un canvi sense precedents. Un òrgan supranacional amb poder per investigar i jutjar delictes econòmics directament a través de les fronteres.



L'Estrat Final: Delinqüència Transnacional i Drets Humans

Model Econòmic: Hiperglobalització

Un sistema on les accions locals tenen conseqüències globals directes.

El Pòsit Jurídic (L'Horitzó Actual)



Diligència Deguda (Due Diligence):
Exigència de responsabilitat

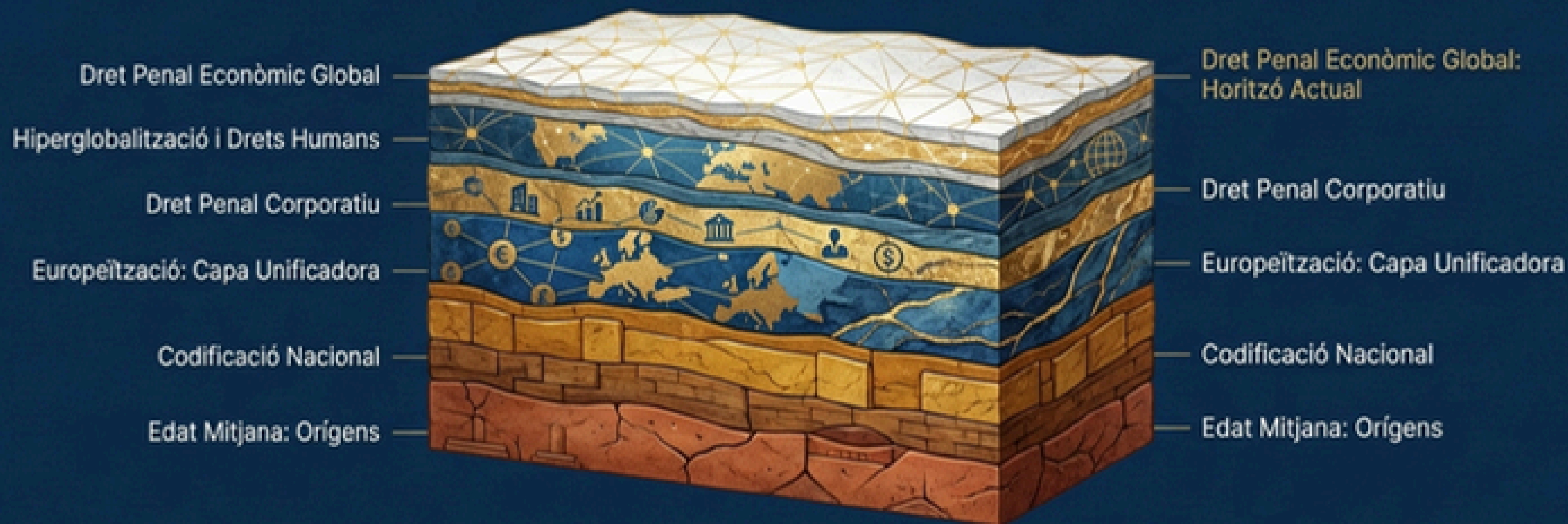
penal a les corporacions pels abusos comesos dins de les seves cadenes de subministrament globals.



Un Nou Paradigma:
L'emergència d'un "Dret penal econòmic de la sostenibilitat" enfocat a prevenir el treball forçat, la desforestació i les violacions de drets humans a nivell mundial.



L'Anatomia de l'Actual Dret Penal Econòmic



L'actual Dret Penal Econòmic no és un codi aïllat, sinó el resultat de segles de sedimentació.

Aquesta complexa branca jurídica fusiona la tradició dogmàtica europea amb el pragmatisme nord-americà, sent avui una eina absolutament imprescindible per garantir l'estabilitat democràtica i el progrés econòmic global.